

## ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA XII - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS VI

Com base no art. 25 da Constituição Federal é possível notar que a competência dos Estados é residual.

Como não existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais, mas tão somente a repartição de competências, o que acarreta em repartição de poderes.

**Art. 25.** Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

**Obs.:** com isso, entende-se que as competências de âmbito estadual não podem ser objeto de legislação da União ou do município e vice-versa.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

**Obs.:** por conta disso, considera-se que os governadores podem editar medida provisória. Nos Municípios, se houver previsão na lei orgânica do Município e na Constituição do Estado, o prefeito também pode editar medida provisória.

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

**Obs.:** dispensa-se lei complementar federal para a criação de regiões metropolitanas porque a lei complementar estadual atende a essa finalidade.

Art. 25 - Competência dos Estados

- Natureza Residual



5m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

**Exceções:**

- Serviços de gás canalizado
- Criação de microrregiões e regiões metropolitanas

**Art. 30.** Compete aos Municípios:

- I – legislar sobre assuntos de interesse local;
- II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
- III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
- IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

**Obs.:** deve-se sempre observar a legislação estadual.

- V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
- VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;
- VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
- VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

**Obs.:** no passado, o STF entendia que era competência do Município legislar acerca de torres de sinal de celular. Atualmente, o entendimento é de que a competência é privativa da União.

- IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

**Assuntos de interesse local:**

- Conforto e segurança de consumidores;

**Obs.:** no geral, a segurança de consumidores é de competência municipal; contudo, certos pontos possuem indefinição, como a porta giratória de bancos, que tudo indica se tratar de competência estadual. Por outro lado, as cadeiras dentro de bancos, por exemplo, decorrem de norma municipal e se referem ao conforto do consumidor.



10m

**ATENÇÃO**

O estudo das súmulas vinculantes é muito importante. O TJDF, por exemplo, já teve provas discursivas recentes em que três pontos precisavam ser desenvolvidos. Dentre eles estavam as súmulas vinculantes 21 e 25.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

- Horário de funcionamento do comércio local x horário de funcionamento dos bancos;
- Distância mínima entre estabelecimentos;

**Obs.:** a distância mínima entre estabelecimentos comerciais fere a livre-concorrência e lesa o consumidor. Com isso, o STF considerou inconstitucional o estabelecimento de distância mínima entre estabelecimentos de mesmo ramo, exceto postos de gasolina, por conta dos riscos de explosão.

- Proibição de serviços de transporte por aplicativo;

**Obs.:** o STF busca evitar a interferência na livre concorrência e livre iniciativa por parte de grupos de taxistas.



15m

Cabe ressaltar que a norma municipal que evitar a obrigatoriedade de serviço de acondicionamento nos supermercados também é considerada inconstitucional.

- Individualização de hidrômetro;
- Serviço funerário;
- Coleta de lixo;
- Transporte coletivo urbano;
- Suplementar a legislação federal e estadual;
- Criação de distritos, obedecida a legislação estadual.

É importante lembrar que os Estados e o Distrito Federal ditam as normas suplementares, enquanto que a União dita normas suplementares. Dessa forma, Estados e União disputam a competência concorrente a qual o Município não integra.

Ademais, lembre-se de que é necessário se atentar sempre para a preponderância de interesses.

---

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

---

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |